

CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

(Capítulo III — Términos de Referencia y Requisitos de Calificación; y Capítulo IV — Factores de Evaluación)

Formato para Formular Consultas y Observaciones	
Nomenclatura del procedimiento de selección	Concurso Público de Servicios N.º 001-2026-DP-1
Objeto de la contratación	Contratación del Servicio de Acceso Dedicado a Internet (TDR N.º 002-2026-DP/OGTIC)
Entidad contratante	Despacho Presidencial
Participante	[CONSIGNAR LA RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE]
Marco normativo aplicable	Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por D.S. N.º 009-2025-EF

Nota: las citas entre comillas («...») son textuales del Capítulo III — Requerimiento (TDR) y del Capítulo IV, verificadas contra la extracción OCR de las Bases. La referencia de página corresponde a la paginación oficial (pie de página) de las Bases.

1. CONSULTAS

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Consulta (debidamente motivada)	Norma / referencia
1	Capítulo III — TDR	6.1, lit. o)	27	El TDR establece que <i>«El servicio deberá ser gestionado por el proveedor . . . Sin embargo, la entidad podrá solicitar acceso para monitoreo siendo que el proveedor deberá evaluar dicho requerimiento y de considerarlo conveniente podrá brindar los accesos necesarios»</i> . Condicionar el acceso de monitoreo de la propia Entidad a la mera conveniencia del proveedor genera incertidumbre y resta transparencia. Solicitamos a la Entidad precisar que dispondrá, como mínimo, de un acceso de lectura/visor garantizado al monitoreo del servicio durante toda la vigencia del contrato.	Art. 5.1 i) (transparencia) Ley N.º 32069.
2	Capítulo III — TDR	6.2, lit. r)	31	Se exige una <i>«Herramienta WEB (http) para la visualización del tráfico de los enlaces»</i> con diversas funcionalidades (monitoreo de ancho de banda, tiempo de respuesta del router, pérdidas, CPU/memoria, alertas, refresco ≥ 10 min). Solicitamos precisar: (i) el número de usuarios concurrentes que la Entidad requiere; (ii) si puede tratarse de una plataforma unificada que consolide todos los enlaces y servicios; y (iii) el periodo de retención de la información histórica de monitoreo.	Art. 5.1 i) Ley N.º 32069.
3	Capítulo III — TDR	6.2, lit. q)	31	El TDR dispone que la herramienta de reportes/administrador de ancho de banda <i>«debiendo ser del mismo fabricante o dueño de la marca»</i> . Solicitamos a la Entidad confirmar que se admiten soluciones de fabricante distinto que cumplan las funcionalidades requeridas, a fin de no restringir la contratación a un único fabricante.	Art. 5.1 h) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.

continúa en la página siguiente. . .

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Consulta (debidamente motivada)	Norma / referencia
4	Capítulo III — TDR	6.1, lit. c)	26	El TDR precisa que « <i>la entidad cuenta con una plataforma de comunicaciones de la marca Cisco familia Catalyst . . . instalada en las diferentes sedes</i> ». Solicitamos a la Entidad confirmar que dicha mención es únicamente referencial (infraestructura preexistente) y que los equipos a proveer por el postor no requieren ser de una marca específica , bastando su interoperabilidad mediante estándares abiertos.	Art. 5.1 h) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
5	Capítulo III — Requisitos de Calificación	C.2.2 (Capacitación del personal clave)	58	Como requisito de calificación se exige que los dos (02) especialistas cuenten con cuarenta (40) horas en cursos de Seguridad Perimetral, Routers y WAF « <i>de las marcas de la solución a implementar</i> ». Solicitamos confirmar que se aceptará la capacitación correspondiente a cualquier marca o fabricante que el postor oferte e implemente, y no únicamente de una marca predeterminada, a fin de no restringir la participación.	Art. 5.1 h) y k) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
6	Capítulo III — TDR	5.6 y Cuadro N.º 02 / N.º 03	24–25	Las penalidades por nivel de servicio se aplican según la « <i>disponibilidad del servicio en el ciclo de facturación</i> » (99.95 %) y el « <i>Tiempo de respuesta por nivel de criticidad</i> » (Cuadro N.º 03), verificados con la « <i>herramienta de visualización de tráfico de enlaces</i> ». Solicitamos precisar el instrumento técnico objetivo y el procedimiento con que se medirán la disponibilidad y los tiempos de respuesta, así como el momento de inicio del cómputo, a fin de garantizar la objetividad en la aplicación de penalidades.	Art. 5.1 i) y l) Ley N.º 32069.
					Total de consultas: 6

2. OBSERVACIONES

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera
1	Capítulo III — TDR	6.3.1, lit. c) y g); n.15 y o.15	32–35	Las EETT de seguridad perimetral exigen que la solución « <i>esté basada en tecnología ASIC y ser capaz de brindar una solución de “Complete Content Protection”</i> » y que « <i>opcionalmente deberá estar presente en el cuadrante de líderes en el último reporte de Gartner de Enterprise Network Firewall</i> »; además, el TDR indica que « <i>la Entidad cuenta con firewall Fortigate 600E</i> » y « <i>firewall interno Fortigate 500E</i> ». El término “Complete Content Protection”, asociado a tecnología ASIC, corresponde a terminología propietaria de un fabricante específico (Fortinet) , y la exigencia del cuadrante de líderes de Gartner cierra la competencia a un grupo reducido de marcas. En conjunto, ello orienta la contratación hacia un fabricante determinado . Solicitamos eliminar los términos propietarios y la referencia al cuadrante de Gartner, y describir las funcionalidades requeridas de modo neutral, admitiendo soluciones equivalentes.	Art. 44.6 del Reglamento (D.S. N.º 009-2025-EF); Art. 5.1 h) y j) Ley N.º 32069.

continúa en la página siguiente. . .

N.º	Sección / Capítulo	Numeral y Literal	Pág.	Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera
2	Capítulo IV — Evaluación de Ofertas	Factor H (Capacitación al personal de la entidad)	60	El factor de evaluación H asigna 20 puntos a la « <i>capacitación oficial del fabricante de los productos ofrecidos por el postor para dos (02) personas de la entidad</i> », comprometiéndose el postor a entregar « <i>los certificados o constancias oficiales de la marca</i> ». Condicionar el 20 % del puntaje técnico a una capacitación oficial de marca favorece a los postores vinculados a fabricantes específicos y resulta desproporcionado para la capacitación de solo dos personas, afectando la igualdad de trato y la competencia. Solicitamos reformular el factor para que la capacitación pueda acreditarse con cursos del personal calificado del postor, sin exigir certificación oficial de marca.	Art. 5.1 h), j) y k) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
3	Capítulo IV — Evaluación de Ofertas	Factor I (Mejoras a los TDR) y 4.1	59–63	El factor I “Mejoras a los TDR” concentra 50 de los 100 puntos de la evaluación técnica (con un puntaje técnico mínimo de 70). Varias de sus mejoras favorecen a operadores de gran tamaño y resultan desproporcionadas frente al objeto base (dos enlaces de 200 Mbps, salidas internacionales de 10 Gbps): « <i>salidas internacionales de ... proveedores TIER I, con una capacidad mínima de 100 Gbps cada una</i> » (Mejora 1) y « <i>el postor cuente con su propio Centro de Operaciones de Red (NOC) y ... Seguridad (SOC)</i> » (Mejora 3). Asignar la mitad del puntaje técnico a mejoras de esta naturaleza puede restringir la competencia. Solicitamos reponderar el factor y/o ajustar las mejoras para que sean proporcionales al objeto y no operen como ventaja para postores de gran escala.	Art. 5.1 h), j) y l) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
4	Capítulo III — TDR	6.3.1, lit. d)	32	El TDR dispone que « <i>no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux</i> ». La exclusión <i>a priori</i> de soluciones de seguridad por su arquitectura (p. ej. soluciones virtualizadas o basadas en software de desempeño equivalente) restringe la concurrencia sin sustento técnico en el resultado o nivel de servicio exigido. Solicitamos admitir cualquier solución que cumpla los parámetros de desempeño y funcionalidad requeridos, con independencia de su arquitectura.	Art. 5.1 h), j) y o) Ley N.º 32069; Art. 44.6 del Reglamento.
					Total de observaciones: 4
					Total de consultas y/u observaciones: 10